

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6668/2541

บริษัท เอเซีย ธนะวัฒน์ คลังสินค้า
จำกัด

โจทก์

ຈຳເລຍ

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ป.พ.พ. มาตรา 671, มาตรา 774, มาตรา 776

บริษัทท.ผู้ฝากของในคลังสินค้าได้สลับหลังใบรับของคลังสินค้าโอนกรรมสิทธิ์สินค้าที่โจทก์รับฝากไว้ไปเป็นของจำเลย และจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจำเลยจึงเป็นผู้สวณสิทธิบริษัทท.ผู้ฝาก เมื่อใบประทวนสินค้าไม่ได้กำหนดเวลาฝากสินค้าว่าสิ้นสุดลงเมื่อใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 774 โจทก์ในฐานะนายคลังสินค้าจะเรียกให้จำเลยผู้สวณสิทธิของบริษัทท.ผู้ฝาก ถอนสินค้าได้ต่อเมื่อบอกกล่าวให้จำเลยทราบล่วงหน้า 1 เดือน โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 ถึงจำเลยแจ้งว่า อายุของการฝากสินค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้จำเลยชำระค่าฝากสินค้าและขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าของโจทก์ ดังนั้น สัญญายอมสิ้นสุดตั้งแต่วันครบ 1 เดือนคือวันที่ 18 มีนาคม 2536 และโจทก์จึงต้องฟ้องคดีภายในอายุความตามกฎหมายนับแต่วันที่สิ้นสุดของสัญญาดังกล่าวมิใช่เริ่มนับอายุความนับแต่วันที่มีการขนย้ายสินค้าออกจาก คลังสินค้า กฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้าไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ และตามมาตรา 771 ซึ่งเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปของลักษณะเก็บของในคลังสินค้าบัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยฝากทรัพย์มาใช้บังคับแก่การเก็บของในคลังสินค้าด้วยเพียงพอที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะเก็บของ ในคลังสินค้า จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา 671 มาใช้

บังคับ ในคดีนี้โดยอนุโลม โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 14 มิถุนายน 2538จึงพ้นกำหนด 6 เดือน แล้ว คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน684,552 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 11,324 บาทนับแต่เดือนกรกฎาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้รับจำนำใบประทวนสินค้าจากบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด แต่จำเลยไม่จำเป็นต้องชำระค่าฝากสินค้าให้แก่โจทก์เนื่องจากมิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์จำเลยเป็นเพียงผู้ทรงใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเท่านั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้ได้โอนมาเป็นของจำเลยและบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ก็มีได้ สลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนำให้แก่จำเลยเพียงแต่ก่อให้เกิดสิทธิในอันที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเท่านั้น หากจำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าฝาก คดีโจทก์ก็ขาดอายุความแล้ว เนื่องจากเป็นการฟ้องเรียกให้ใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์สิน ซึ่งมีอายุความ6 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ได้นำสินค้าไปยาสูบอัดฝากไว้กับคลังสินค้าของโจทก์ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2531 รวม 4 ครั้ง ตามใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้า เอกสารหมายเลข จล.1 ถึง จล.4 ต่อมาบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ได้สลับหลังจำหน่ายสินค้าตามใบประทวนสินค้าและสลับหลังโอนกรรมสิทธิใบรับของคลังสินค้านี้ดังกล่าวให้จำเลย และบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ค้างชำระค่าฝากสินค้านี้ดังกล่าวโจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระค่าฝากสินค้านี้แต่จำเลยเพิกเฉย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ได้สลับหลังใบรับของคลังสินค้าโอนกรรมสิทธิ?สินค้านี้ที่โจทก์รับฝากไว้ไปเป็นของจำเลย และจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 ถึงจำเลยแจ้งว่า อายุของการฝากสินค้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้จำเลยชำระค่าฝากสินค้าและขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จล.1 เห็นว่าใบประทวนสินค้าเอกสารหมายเลข จล.1 ถึง จล.4 ไม่ได้กำหนดเวลาฝากสินค้านี้ว่าสิ้นสุดลงเมื่อใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 774 โจทก์ในฐานะนายคลังสินค้าจะเรียกให้จำเลยผู้สวมสิทธิของบริษัทไทยฟาร์มเทค จำกัด ผู้ฝาก ถอนสินค้าได้ต่อเมื่อบอกกล่าวให้จำเลยทราบล่วงหน้า 1 เดือน ดังนั้นสัญญาผ่อนผันสินค้านี้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2536 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์จึงต้องฟ้องคดีภายในอายุความตามกฎหมายนับแต่วันที่สิ้นสุดของสัญญาดังกล่าว มิใช่เริ่มนับอายุความนับแต่วันที่มีการขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้านี้ดังที่โจทก์ฎีกา แต่กฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้าไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 771 ซึ่งเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปของ

ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าบัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยฝากทรัพย์มาใช้บังคับแก่
การเก็บของในคลังสินค้าด้วยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะเก็บของใน
คลังสินค้า และบทเปิดเสร็จทั่วไปในลักษณะฝากทรัพย์ มาตรา 671 บัญญัติว่าใน
ข้อความรับผิดชอบเพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ตีคดีใช้เงินค่าใช้จ่ายก็ตี ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์ก็ตีท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลา 6 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสัญญาจึงต้องนำบทบัญญัติ มาตรา 671 มาใช้บังคับในคดีนี้โดยอนุโลมโจทก์ฟ้อง
บังคับให้จำเลยใช้เงินค่าฝากสินค้าจึงต้องฟ้องภายในกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสัญญาคือวันที่ 18 มีนาคม 2536เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 14 มิถุนายน 2538 จึง
พ้นกำหนด 6 เดือนแล้ว คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ